คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒๙๔/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์
บริษัท น จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ และ ๒๒๔
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

เรื่อง การเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างที่มีสาเหตุแต่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างสามารถเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าลูกจ้างได้ทวงถามเงินดังกล่าวจากนายจ้าง จึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าแผนกคลังสินค้า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อ้างว่ามีความจำเป็นต้องลดอัตรากำลังคน จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์แล้ว จำเลยกลั่นแกล้งไม่ให้โจทก์ทำงานต่อไปโดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นับแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมาโจทก์ไม่สนใจทำงานกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา จำเลยขอให้โจทก์ปรับปรุงการทำงานแต่การทำงานของโจทก์ยังไม่ดีขึ้น จำเลยมีงานลดลงตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๕ เรื่อยมา เมื่อต้นปี ๒๕๖๖ จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์และจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายโดยโจทก์เห็นชอบด้วย แต่ระบุในหนังสือเลิกจ้างเพียงว่าจำเลยต้องการลดจำนวนลูกจ้าง โดยมิได้กล่าวรายละเอียดว่าให้โจทก์ออกงานตามข้อเสนอของโจทก์เนื่องจากโจทก์และจำเลยเข้าใจตรงกันแล้ว เมื่อโจทก์กระด้างกระเดื่องต่อจำเลย ฝ่าฝืนระเบียบการทำงาน ขัดคำสั่งในการทำงาน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างตามข้อตกลงร่วมกัน ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๘ ตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าแผนกคลังสินค้า วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์แล้ว และวินิจฉัยว่า แม้ข้อเท็จจริงฟังว่าการกระทำของโจทก์ที่กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่ให้ความร่วมมือจะไม่เป็นที่น่าพอใจแก่จำเลย แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าวของโจทก์เพียงใดและการกระทำที่กระด้างกระเดื่อง

ของโจทก์คือการไม่ทำงานล่วงเวลาให้จำเลยนั้น ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานการทำงานล่วงเวลาต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย การที่โจทก์ปฏิเสธการทำงานล่วงเวลาก็เป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามกฎหมายแรงงาน จะถือว่า เป็นการกระทำที่กระด้างกระเดื่องต่อจำเลยจึงยังฟังไม่ถนัดนัก ทั้งอาการเจ็บหลังของโจทก์นั้น จำเลยก็ไม่ได้ถือเป็นอุปสรรค การที่โจทก์ทำงานไม่มีประสิทธิภาพก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยจะมีการตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือหรือด้วยวาจา การออกหนังสือเตือนโจทก์เรื่องการไม่ตั้งใจทำงานปี ๒๕๖๓ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยได้ฉีกหนังสือเตือนดังกล่าวทิ้งย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้ถือโทษโจทก์ในเรื่องดังกล่าว เมื่อสาเหตุที่แท้จริงที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์สืบเนื่องมาจากการที่จำเลยต้องการลดกำลังคนเพียงอย่างเดียว โจทก์ต้องการให้จำเลยจ้างโจทก์ออกจากงานเป็นการที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้สิทธิการเลิกจ้างโจทก์ตามกฎหมายแรงงาน แต่ไม่ได้เป็นการตัดสิทธิของโจทก์ในการฟ้องร้องจำเลยจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะไม่ใช่เรื่องที่โจทก์สมัครใจลาออกเองหรือโจทก์สละสิทธิทางแพ่งอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลย แต่เป็นเรื่องที่จำเลยตกลงเลิกจ้างโจทก์เพราะมีสาเหตุต้องการลดจำนวนลูกจ้างลงโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยขาดทุนแต่อย่างใด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นควรกำหนดค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่จำเลยตกเป็นผู้ผิดนัดเป็นต้นไป

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า การที่ธุรกิจของจำเลยไม่ขาดทุน จำเลยต้องการลดจำนวนคนโดยการเลิกจ้าง และการเลิกจ้างที่เกิดจากความสมัครใจของโจทก์ที่ต้องการให้จำเลยเลิกจ้างเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า การลดจำนวนคนเป็นดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคลของจำเลยเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน เมื่อการที่จำเลยเลิกจ้างเกิดจากการสมัครใจของโจทก์เช่นนี้แล้วจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้างหรือการเลิกจ้างที่มีสาเหตุแต่ยังไม่สมควรถึงขนาดที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเพียงว่าต้องการลดจำนวนลูกจ้างลงเพื่อให้เหมาะสมกับงานอันเป็นดุลยพินิจของจำเลย และแม้การเลิกจ้างจะเป็นไปด้วยความสมัครใจของโจทก์ที่ประสงค์จะได้ค่าชดเชยก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ขาดทุนทั้งไม่ปรากฏสาเหตุอื่นในการเลิกจ้างโจทก์แต่อย่างใด การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เช่นนี้ย่อมมีสาเหตุที่ไม่สมควรที่จะเลิกจ้างได้จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างเป็นต้นไปนั้นชอบหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ยค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่คิดตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่การเลิกจ้างมีผลนั้นไม่ชอบเนื่องจากโจทก์ต้องทวงถามค่าเสียหายส่วนนี้จากจำเลยก่อน หากจำเลยไม่ชำระจึงถือว่าผิดนัด เมื่อโจทก์มิได้ทวงถามจึงต้องคิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจึงถือว่าจำเลยผิดนัดนับแต่วันฟ้อง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยในปัญหาข้อนี้มานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า อัตราดอกเบี้ยของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗) เป็นต้นไป โดยให้ปรับเปลี่ยนไปตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี ตามที่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา